



P U T U S A N

Nomor 4958 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- H. HUSNI TAMRIN**, bertempat tinggal di Jalan Darusalam Selatan I, RT 002, RW 003, Kelurahan/Desa Batu Sari, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oichida, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Hak Asasi Manusia Masyarakat Sipil, beralamat di Jalan Bendungan Hilir, Nomor 148, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2023;
- Pemohon Kasasi I – Turut Termohon Kasasi II - Penggugat;
- 1. BAJURI**, bertempat tinggal di Darussalam Selatan I, RT 003, RW 003, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang Selatan;
 - 2. SUCIPTO**, bertempat tinggal di Darussalam Selatan I, RT 002, RW 003, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang Selatan;
 - 3. FITRIA**, bertempat tinggal di Darussalam Selatan I, RT 003, RW 003, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang Selatan;
 - 4. NOVAL AZHAR PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Satria II, Nomor 134, RT 007, RW 004, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zaidin Ahkam, S.H., dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Rewako Law Firm, beralamat di Jalan

Halaman 1 of 16 hal. Put. Nomor 4958 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bendungan Hilir, Nomor 148, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2023;

Para Pemohon Kasasi II - Para Turut Termohon Kasasi I -
Para Penggugat Intervensi;

L a w a n :

1. **BPR MITRABINA ARTHAMAKMUR**, berkedudukan di Kompleks, Jalan Pd. Lestari, Nomor 14, RT 001, RW 012, Kelurahan Karang Timur, Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, yang diwakili oleh Andy Ruswanto dan Novelia Indri Hapsari, Direktur Utama dan Administrasi *Officer*;
2. **ANDY RUSWANTO**, selaku Direktur Utama PT BPR Mitrabina Arthamakmur, beralamat di Kompleks, Jalan Pd. Lestari, Nomor 14, RT 001, RW 012, Kelurahan Karang Timur, Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten;
3. **NOVELIA INDRI HAPSARI**, selaku Administrasi *Officer* PT BPR Mitrabina Arthamakmur, beralamat di Jalan Darusalam Selatan I, RT 002, RW 003, Kelurahan/Desa Batu Sari, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Kelurahan Karang Timur, Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, dalam hal ini angka 1, 2, 3 memberi kuasa kepada Yusep Andrianto, Karyawan (*Head Remedial*) PT BPR Mitrabina Arthamakmur, beralamat di Gg. Kembang, RT 006, RW 008, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2024;
4. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TANGERANG**, berkedudukan di Jalan TMP Taruna, RT 002, RW 009, Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Kelurahan Sukasari, Kota Tangerang, Banten;

Halaman 2 of 16 hal. Put. Nomor 4958 K/Pdt/2024



5. **ENY TRIYANA, S.E.**, bertempat tinggal di Pedongkelan, RT 022, RW 016, Kelurahan/Desa Kapuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Kartono, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Kartono & Rekan, beralamat di Mall Taman Palem, Lantai 2, Blok C, Nomor 120, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024;
6. **KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA TANGERANG**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor Kaveling 5, RT 007, RW 003, Babakan, Kecamatan Tangerang Kota, Kota Tangerang;
7. **PT MEDIA SURAT KABAR TANGSEL POS**, berkedudukan di ITC BSD, Ruko Golden Road, Blok C32/12, Jalan Raya Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten;

Para Termohon Kasasi - Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Subsidair:

1. Memerintahkan Tergugat VII, menghadirkan dalam persidangan yang mulia ini, arsip Surat Kabar Tangerang Pos, mulai terbitan tanggal 1 Januari 2021 hingga terbitan tanggal 1 Januari 2023;
2. Menetapkan objek lelang atau objek sengketa *a quo* dalam status *quo*;

B. Primair:

1. Menyatakan Para Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 of 16 hal. Put. Nomor 4958 K/Pdt/2024



2. Menyatakan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan proses lelang objek sengketa *a quo* bertentangan dengan hukum;
4. Menyatakan pengumuman lelang objek lelang atau objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 689/24/2022, tertanggal 12 Oktober 2022, batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I, mengembalikan kedudukan dan hak objek sengketa *a quo*;
7. Menghukum Tergugat IV mencabut isi Risalah Lelang Nomor 689/24/2022, tertanggal 12 Oktober 2022;
8. Menghukum Tergugat VI menghapus nama Tergugat V dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1657/2014, tercatat atas nama H. Husni Tamrin;
9. Menghukum Tergugat VI mencatat nama Tergugat I dalam Sertifikat Nomor 1657/2014, tercatat atas nama H. Husni Tamrin sebagai pemegang hak tanggungan;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *error in persona*;
- Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa Para Pemohon Intervensi: Bajuri dan kawan-kawan dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Tangerang berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat Intervensi adalah pemilik yang



sah atas 4 (empat) bidang tanah dan bangunan di atasnya, yaitu:

- Penggugat Intervensi I pemilik yang sah atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 25 m², berdasarkan SPPT – PBB Nomor 36.75.750.016.004-0041-0, atas nama H Mubin H. Saran, yang terletak di Darusalam Selatan I, RT 002, RW 03, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Tanah garapan H. Husni Tamrin,
 - Sebelah timur : Tanah garapan Sucipto,
 - Sebelah selatan : Jalan setapak,
 - Sebelah barat : Tanah garapan H. Alam Syah;
- Penggugat Intervensi II pemilik yang sah atas membeli 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas 25 m², berdasarkan SPPT – PBB Nomor 36.75.750.016.004-0035.0, atas nama H. Mubin H. Saran, yang terletak di Darusalam Selatan I, RT 002, RW 03, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah garapan H. Husni Tamrin,
 - Sebelah timur : Tanah garapan H. Husni Tamrin,
 - Sebelah selatan : Tanah jalan setapak,
 - Sebelah barat : Tanah garapan H. Husni Tamrin;
- Penggugat Intervensi III pemilik yang sah atas 1 (satu) bidang tanah dari Penggugat (H. Husni Tamrin), dengan luas tanah 40 m², berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 21 Juni 2013, yang terletak di Darusalam Selatan I, RT 002, RW 03, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang;
- Penggugat Intervensi IV pemilik yang sah atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 25 m², berdasarkan SPPT – PBB Nomor 36.75.750.016.004.0477.0, atas nama H. Husni Tamrin, yang terletak di Darusalam Selatan I, RT 002, RW 03, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah garapan H. Husni Tamrin,

Halaman 5 of 16 hal. Put. Nomor 4958 K/Pdt/2024



Sebelah timur : Tanah garapan Ibu Etin Hartini,
Sebelah selatan : Jalan setapak,
Sebelah barat : Tanah garapan H. Husni Tamrin;

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat:

- SPPT – PBB Nomor 36.75.750.016.004-0041-0, atas nama H. Mubin H. Saran, yang terletak di Darusalam Selatan I, RT 002, RW 03, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang;
- SPPT – PBB Nomor 36.75.750.016.004-0035.0, atas nama H. Mubin H. Saran yang terletak di Darusalam Selatan I, RT 002, RW 03, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang;
- Surat Pernyataan Jual Beli antara H. Husni Tamrin dengan Imron Rosadi tertanggal 21 Juni 2013;
- SPPT PBB 36.75.750.016.004.0477.0, atas Nama H. Husni Thamrin, yang terletak di Darusalam Selatan I, RT 002, RW 03, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang;

4. Menyatakan Para Tergugat Intervensi telah terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Para Tergugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Intervensi dengan cara tunai dan sekaligus sebesar Rp2.203.800.000,00 (dua miliar dua ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian:

- a. Kerugian materiel Rp1.203.800.000,00 (satu miliar dua ratus tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- b. Kerugian imateriel Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);

6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum perjanjian kredit antara Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1657/2014, Surat Ukur Nomor 427/Batusari/2014, dengan luas 464 m², tercatat atas nama H. Husni Tamrin;

7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap akibat yang timbul atas perjanjian kredit antara Tergugat

Halaman 6 of 16 hal. Put. Nomor 4958 K/Pdt/2024



Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1657/2014, Surat Ukur Nomor 427/Batusari/2014, dengan luas 464 m², tercatat atas nama H. Husni Tamrin;

8. Membatalkan *grosse* Risalah Lelang Nomor 689/24/2022, tanggal 28 September 2022;
9. Memerintahkan Tergugat Intervensi VII untuk menghapus pencatatan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1657/2014, dari atas nama Eny Triyana, S.E., dan mencatatkan kembali menjadi atas nama H. Husni Tamrin;
10. Memerintahkan Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III untuk menyerahkan tanah dan bangunan milik Para Penggugat Intervensi yang berada di Darussalam Selatan 1, RT 002 RW 003, Kelurahan/Desa Batusari, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, yang masih tergabung dan terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1657/2014, Surat Ukur Nomor 427/Batusari/2014, dengan luas 464 m², tercatat atas nama H. Husni Tamrin;
11. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 8 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi untuk menggabungkan pada perkara perdata Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Tng.;
2. Menanggihkan biaya perkara dalam perkara ini hingga putusan akhir;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini;



Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 12 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan proses lelang obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan hukum;
5. Menyatakan pengumuman lelang objek lelang atau objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 689/24/2022, tertanggal 12 Oktober 2022, batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I mengembalikan kedudukan dan hak objek sengketa *a quo*;
8. Menghukum Tergugat IV mencabut isi Risalah Lelang Nomor 689/24/2022, tertanggal 12 Oktober 2022;
9. Menghukum Tergugat VI menghapus nama Tergugat V dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1657/2014 tercatat atas nama H. Husni Tamrin;
10. Menghukum Tergugat VI mencatat nama Tergugat I dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1657/2014 tercatat atas nama H. Husni Tamrin sebagai pemegang hak tanggungan;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.486.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 of 16 hal. Put. Nomor 4958 K/Pdt/2024



Dalam Perkara Intervensi:

1. Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banten telah memberikan Putusan Nomor 69/PDT/2024/PT BTN., tanggal 7 Mei 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat V/Tergugat Intervensi VI, Para Pembanding II semula Tergugat I, II dan III/Tergugat Intervensi II, III dan IV dan Pembanding III semula Tergugat IV/Turut Tergugat Intervensi V tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 12 Desember 2023, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Intervensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat I, II, III dan IV tidak dapat diterima;

Dalam Perkara Pokok Dan Intervensi:

- Menghukum Terbanding I semula Penggugat/Tergugat Intervensi I membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 29 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Elektronik Nomor

Halaman 9 of 16 hal. Put. Nomor 4958 K/Pdt/2024



78/Pdt.G/2023/PN Tng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi I pada pokoknya meminta:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi Pemohon kasasi semula Terbanding I semula Penggugat;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 69/PDT/2024/PT BTN batal demi hukum;

Mengadili sendiri perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat semula Terbanding I semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 78/Pdt.G/ 2023/PN Tng., tertanggal 12 Desember 2023;
3. Menghukum Termohon kasasi I semula Pembanding I semula Tergugat V, Termohon Kasasi II semula Para Pembanding II semula Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara ini;

Atau jika Yang Mulia, Majelis Hakim Agung memeriksa perkara kasasi *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi 5, Termohon Kasasi 1, 2, 3 masing-masing telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 5 Juli 2024, 11 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Halaman 10 of 16 hal. Put. Nomor 4958 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi II pada tanggal 29 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Tng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Para Pemohon Kasasi II pada pokoknya meminta:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi Intervensi semula Turut Terbanding III, IV, V, VI semula Penggugat Intervensi;
 2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Tng., tertanggal 12 Desember 2023, batal demi hukum;
 3. Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 69/PDT/2024/PT BTN, batal demi hukum; dan
- Mengadili sendiri perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi I, II, III dan IV, untuk seluruhnya;



2. Menghukum Termohon kasasi I semula Terbanding I semula
Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung memeriksa perkara kasasi *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi 5, Termohon Kasasi 1, 2, 3 masing-masing telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 5 Juli 2024, 11 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi masing-masing tanggal 19 Juni 2024 dan jawaban Termohon Kasasi 5, Para Termohon Kasasi 1, 2, 3 masing-masing yang diterima pada tanggal 5 Juli 2024, 11 Juli 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II menurut Mahkamah Agung putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum oleh karena gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur, karena Penggugat yang mendalilkan penentuan limit lelang yang menurut Penggugat nilainya terlalu rendah dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan hal tersebut menurut Penggugat dasar penentuan harga limit lelang berakibat lelang tidak sah, sehingga Pemohon meminta agar lelang yang tidak sah tersebut dibatalkan;

Bahwa oleh karenanya cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi dan akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa oleh karena terbukti pemberian fasilitas kredit oleh pihak

Halaman 12 of 16 hal. Put. Nomor 4958 K/Pdt/2024



Tergugat I dengan jaminan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1657/2014 atas nama H. Husni Thamrin dan telah diikat dengan hak tanggungan, maka Penggugat telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah diperingatkan untuk memenuhi kewajibannya sehingga sesuai Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkenaan Dengan Tanah, Tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan dapat melakukan lelang eksekusi atas kekuasaan sendiri dan mengambil pelunasan dari hasil lelang tersebut;

Bahwa penentuan harga limit lelang telah sesuai dengan Pasal 48 Ayat (3) PMK 213/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa terhadap tanah objek sengketa yang memiliki harga penilaian agunan di bawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) penetapan nilai limit dapat dilakukan oleh Tergugat I dengan penilaian dari Penaksir atau pihak internal dari Tergugat, sehingga penilaian nilai limit atas objek jaminan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat dijadikan dasar penentuan nilai limit atas objek lelang, maka penentuan harga limit oleh Tergugat I tidak bertentangan dengan hukum dan pelaksanaan lelang oleh Tergugat III dan IV telah sesuai peraturan perundang-undangan, maka lelang sah dan pembeli lelang yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum;

Bahwa terhadap gugatan intervensi harus dinyatakan ditolak karena jual beli tanah objek sengketa yang telah bersertifikat harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa karena jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan perturan perUndang-Undangan maka jual beli tidak sah maka gugatan intervensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I H. HUSNI TAMRIN, dan Para Pemohon Kasasi II: 1. BAJURI, 2. SUCIPTO, 3.

Halaman 13 of 16 hal. Put. Nomor 4958 K/Pdt/2024



FITRIA, 4. NOVAL AZHAR PURBA, tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 69/PDT/2024/PT BTN., tanggal 7 Mei 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 12 Desember 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **H. HUSNI TAMRIN**, Para Pemohon Kasasi II: **1. BAJURI, 2. SUCIPTO, 3. FITRIA, 4. NOVAL AZHAR PURBA**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 69/PDT/2024/PT BTN., tanggal 7 Mei 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 12 Desember 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Intervensi:

- Menolak gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;



3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 16 of 16 hal. Put. Nomor 4958 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)